N.R.G. 9598/2020

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 22/05/2023, nella causa promossa

Da

Parte_1

Contro

CP_1 *CP_2* **N AMM. GIUDIZ.**

alle ore 10:10, è presente l'Avv. Marco Sabato per *Parte_1* il quale si riporta alle proprie note conclusive e chiede che la causa venga decisa.

Nessuno è presente per *CP_1* *CP_2*

Il TRIBUNALE

Si riserva di deliberare.

***

Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che allega al presente verbale, pe farne parte integrante.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Compagno della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo nr. 9598/2020 RGAC pendente

TRA

Parte_2 con l'Avvocato Marco Sabato.

Attrice-opponente

CONTRO

CP_1 *CP_2*, con l'Avvocato Giuseppe Passarello.

Convenuta- opposta

p.q.m.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite

1) RIGETTA l'opposizione proposta da *Parte_1* averso il D.I. nr. 2704/2020, che per l'effetto CONFERMA;

2) CONDANNA *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, in favore di *CP_1* *CP_2* che si liquidano, in € 22.457,00 per compensi (€ 3.544,00 per studio; € 2.388,00 per fase introduttiva; € 10.411,00 per trattazione; € 6.164,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* conveniva in giudizio la *CP_1* *CP_2* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 2704/2020, con il quale il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto di pagare la

somma di € 264.063,11, oltre interessi legali ed accessori di legge, in favore della convenuta.

Esponeva, a tal fine, l'attrice che:

a) le fatture poste da *CP_3* a fondamento della domanda non erano idonee a comprovare il credito e, in particolare, che non vi era prova alcuna circa l'effettiva consegna della merce, attesa la scarsa rilevanza probatoria dei documenti di trasporto prodotti, in quanto privi della sottoscrizione del legale rappresentante della *Parte_1* (sig. *Persona_1*);
b) la società opposta aveva posto in essere una condotta contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 Cod. Civ, avendo applicato alla merce, di cui alle fatture, un prezzo differente rispetto a quello preventivamente comunicato all'opponente;
c) il credito era comunque indeterminato nel suo preciso importo, non essendovi coincidenza tra la cifra dei singoli importi indicati nelle fatture di cui al ricorso monitorio e quella azionata.

Sulla scorta di tali premesse, l'opponente così concludeva:

"*ritenere e dichiarare la società opposta non ha adempiuto, ex art 2697 Cod. Civ, all'onere probatorio sulla medesima gravante in ordine al preteso credito di cui al d.i. nr. 2704/2020 Trib. Civ. di Palermo;*

per l'effetto, ritenere e dichiarare che la società opposta nulla deve alla *CP_1* *CP_2* *poiché quest'ultima ha illegittimamente indicato, nelle fatture oggetto di ingiunzione, quantità e beni*

differenti rispetto a quelli richiesti nonché prezzi superiore rispetto a quelli presenti nel proprio listino prezzi;

per l'effetto, ritenere e dichiarare l'inadempimento della società opposta nei confronti della Parte_1 *in persona del legale rappresentante pro-tempore;*

in ogni caso, ritenere e dichiarare l'annullamento del contratto ex art 1439 Cod. Civ. concluso tra le parti del presente giudizio;

in linea subordinata, ritenere e dichiarare la contrarità a buona fede ex art 1375 Cod. Civ, della condotta tenuta dalla CP_1 CP_2 *nella fase esecutiva del contratto in questione;*

in linea ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare che la Parte_1 *in persona del legale rappresentante pro-tempore, è debitrice, in favore della società opposta della eventuale minor somma che sarà liquidata dal Signor G.U. nel corso del giudizio di opposizione;*

ritenere e dichiarare che il credito ingiunto non è certo né determinato nel suo preciso ammontare; in ogni caso, revocare, dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo"

Ritualmente costituitasi in giudizio, la CP_1 CP_2 contestava il fondamento della opposizione e concludeva chiedendo:

"*Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposta attesa la pretestuosità, infondatezza e genericità delle contestazioni sollevate.*

Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio"

Concessa, giusta ordinanza del 14.01.2021, la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, e disposta l'esibizione in giudizio, a cura dell'opponente, ai sensi

dell'art. 210 c.p.c., giusta ordinanza del 26.05.2021, degli estratti del libro giornale e dei mastrini di sottoconto relativamente agli anni 2012/2013/2014/2015/2016/2017, all'udienza del 22.05.2023 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.

***

L'opposizione proposta dall'attrice avverso il D.I. nr. 2704/2020, con il quale il Tribunale di Palermo le ha ingiunto di pagare la somma di € 264.063,11, oltre interessi legali ed accessori di legge, in favore della convenuta, è infondata.

Ed invero, all'esito dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che, mentre questa ha pienamente assolto (mediante la produzione della copiosa documentazione versata in atti) all'onere probatorio su di essa incombente, consistente nella dimostrazione del credito azionato in via monitoria, non altrettanto ha fatto l'attrice.

Questa, infatti come ben si evince dal tenore delle difese svolte in citazione, non ha neppure contestato di avere ricevuto la merce indicata nelle fatture ma si è limitata a contestarne la rilevanza probatoria.

Sennonchè, neppure sotto tale profilo l'impostazione difensiva dell'attrice può trovare accoglimento, stante l'assoluta idoneità della documentazione esistente agli atti di causa a dare prova del credito azionato in monitorio da *CP_1 CP_2*

Questa, infatti, non si è limitata a produrre le sole fatture (in effetti inidonee, da sole, ad assumere rilevanza decisiva in questa sede) ma ha, altresì, prodotto tutti i DDT, i quali attestano l'avvenuta consegna della merce presso la sede dell'attrice.

Deduce quest'ultima che molti di questi DDT non recherebbero la firma del proprio legale rappresentante e, in ogni caso, che si riferirebbero "…esclusivamente ad alcune (e non già alla totalità) delle fatture oggetto di ingiunzione".

Sennonchè, in senso contrario, è agevole evidenziare:

- quanto al primo profilo, che è ben possibile (rientrando ciò nell'id quod plerumque accidit) che, all'atto della consegna della merce, questa venga ricevuta da soggetti diversi dal legale rappresentante (purchè a ciò autorizzati) e, nel caso di specie, non risulta neppure allegato che i consegnatari non lo fossero;
- quanto al secondo, che non è dato comprendere - dalla scarna e del tutto generica allegazione dell'attrice – quali sarebbero le fatture prive del relativo D.D.T..

Se a ciò, poi, si aggiunge che, proprio al fine di colmare eventuali lacune relative all'omesso deposito di un qualche DDT, la convenuta ha provveduto, all'atto della costituzione in giudizio, non solo al deposito dei documenti già versati in atti in sede monitoria ma "..al loro deposito distinguendoli per anno di emissione (dal 2013 al 2017) insieme alle relative fatture..", e che, a seguito di tale integrazione documentale, nessun ulteriore rilievo è stato svolto dall'attrice, ben si comprende in nessun caso il motivo di opposizione in esame può essere accolto.

Ma v'è di più.

Ed invero, anche le schede contabili prodotte da CP_1 CP_2 contengono un significativo indizio circa la fondatezza della domanda dalla stessa azionata: in esse, infatti, risultano regolarmente annotati tutti gli acconti di volta in volta corrisposti dall'attrice, il che rafforza ulteriormente la bontà della tesi portata avanti dalla convenuta, circa l'avvenuto regolare adempimento della prestazione per cui è causa.

Ma non è ancor tutto.

Occorre, invero, ulteriormente dare atto che la bontà della ricostruzione operata dalla convenuta, circa l'esatta consistenza del credito dalla sessa azionato in questa sede, ha trova definitivo ed esaustivo riscontro perfino nella documentazione di parte opponente e, segnatamente, nelle scritture contabili da questa esibite in giudizio (a seguito di ordine giudiziale, ex art. 210 c.p.c.).

In esse, infatti, il credito vantato dalla CP_4 è chiaramente indicato nel saldo riportato nel libro giornale al 31/12/2017 pari alla somma ingiunta (cfr. Cass. Civ. 01/08/2008 n°20982, secondo cui "*L'annotazione della fattura passiva nei registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 22, seppur i predetti registri non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 cod. civ*" e, nello stesso senso cfr. Cass. Civ. III Sezione Civile ordinanza n. 32935/2018, secondo cui "*Le fatture Iva annotate nell'apposito registro, rappresentano atti ricognitivi circa ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole, ossia un debito, al dichiarante ai sensi*

dell'articolo 2720 c.c., pur non adottandosi la disciplina, ex 2709 e 2710, per i libri e scritture contabili").

Deduce l'attrice, con il secondo motivo di opposizione, che la società opposta avrebbe tenuto una condotta contraria alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 Cod. Civ, avendo applicato alla merce, di cui alle fatture, un prezzo differente rispetto a quello preventivamente comunicato all'opponente.

Sennnochè, a sostegno di tale (peraltro del tutto generico) assunto, nessuna prova è stata dalla stessa offerta, neppure indiziaria.

Quanto, infine, al terzo motivo di opposizione (consistente nella presunta indeterminatezza del credito, stante la non coincidenza tra la cifra dei singoli importi indicati nelle fatture di cui al ricorso monitorio e quella azionata), è appena il caso di ribadire quanto si è sin qui andato dicendo, ovverosia che non solo i documenti prodotti dalla convenuta ma anche quelli esibiti dall'attrice attestano il pieno fondamento del credito.

Emerge, infatti, dalla lettura dei partitari che effettivamente:

- le fatture poste da *CP_1* *CP_2* a fondamento del ricorso monitorio sono state tutte contabilizzate dall'opponente con la descrizione "Acquisti materiali edili";
- sotto la voce chiusura di esercizio, relativa all'anno 2017, viene riportata proprio la somma di euro 264.063,38, ossia l'importo di cui al decreto ingiuntivo nr. 2704/2020.

***

Deve essere, pertanto, rigettata l'opposizione e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e successive modifiche.

Palermo, 22.05.2023

Il Giudice

Dott. Andrea Compagno